RESUMÉ — Omezení plateb v hotovosti

254/2004 Sb.

Zdrojové znění: 1. 7. 2017.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví limit a výjimky hotovostních plateb a kontrolu povinnosti použít bezhotovostní převod.

Zásady a nosné koncepty: Průhlednost plateb, zákonný limit a odpovědnost plátce i příjemce.

Systematika: Vymezení plateb, limit, výjimky a přestupkový dohled.

Subjekty a objekty: Poskytovatel a příjemce platby, správní kontrolní orgány.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 254/2004 Sb. omezuje způsob splnění, nikoli sám vznik smluvního dluhu podle OZ č. 89/2012 Sb. Platební služby upravuje zákon č. 370/2017 Sb.; AML má samostatný účel a podmínky.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 2–5: Při překročení zákonné hranice musí plátce i příjemce respektovat povinnost bezhotovostní platby. Posuzuje se zákonné vymezení platby, sčítání rozhodných plnění a výslovné výjimky. Odpovědnost za porušení se neodvíjí pouze od toho, kdo peníze fyzicky předal.

Podklad: 254-2004-Sb o omezeni plateb v hotovosti.pdf • 3 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Výjimka z hranice 15 %: U krátkého podkladu by 15 % nepokrylo požadovaný úvod a zásadní pravidlo.

Rozsah: 223 slov resumé včetně úvodu z 805 slov vyčištěného podkladu (27,70 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.